

प्रतिवेद्य

उच्चतम न्यायालय के समक्ष

सिविल अपीलिय अधिकारिता

सिविल याचिका संख्या – 1838/2018

सुशील पांडे और अन्य

अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य के

प्रधान सचिव (गृह) और अन्य के द्वारा

प्रत्यर्थी

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस

इस अपील में विवाद का विषय उत्तर प्रदेश पुलिस, रेडियो विभाग में सहायक रेडियो अधिकारियों के पदों के लिए चयन सूची की वैधानिकता है। यह सूची 25 अक्टूबर 2013 को बनाई गई थी, हालांकि विवाद वर्ष 1998 का है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली, 1979 ("1979 नियम") के अनुसार, उक्त पदों में रिक्तियों को 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत फीडर कैडर (इस मामले में रेडियो निरीक्षक) से पदोन्नति द्वारा भरा जाना आवश्यक है। हमारे सामने अपीलकर्ता फीडर संवर्ग से हैं। वरिष्ठता पद के निर्माण के संबंध में अतीत में कई दौर की मुकदमेबाजी हुई है और 22 जुलाई 2014 को

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

इलाहाबाद, लखनऊ पीठ में उच्च न्यायालय के एक पीठ द्वारा दिए गए निर्णय ने 25 अक्टूबर 2013 की वरिष्ठता सूची को बरकरार रखा है। अपीलकर्ताओं ने प्रत्यर्थी से प्रोफॉर्मा संख्या 20 और 21 को हटाने के लिए एक आवेदन (2021 का आई. ए. सं. 163147) माँगा है। प्रत्यर्थी नं.21 का 7 जुलाई 2017 को निधन हो गया। जहाँ तक उक्त प्रत्यर्थी का संबंध है, उसके खिलाफ अपील समाप्त हो गई है। इस आवेदन में यह अनुरोध किया गया है कि पंजीकरण अनुभाग ने सूचित किया है कि उक्त दो प्रत्यर्थियों द्वारा दस्ती सेवाओं का कोई साक्ष्य नहीं है। 15 दिसंबर 2015 की कार्यालय रिपोर्ट (आवेदन में ए 1 के रूप में संलग्न) में, हालांकि यह दर्ज किया गया है कि कारण बताओं नोटिस प्रत्यर्थी सं . 20 को तामील कराई गयी, इसके बाद 6 अगस्त 2018 को पंजीयक न्यायालय का आदेश (आवेदन में ए 3 के रूप में संलग्न) आया है, जिसमें यह भी दर्ज किया गया है कि प्रत्यर्थी को विधिवत तामील कराया गया है। लेकिन इस आशय की कोई रिपोर्ट अभिलेखों पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में , अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे सामने इस आवेदन पर जोर नहीं दिया है। इस आवेदन को दबाए नहीं जाने के कारण खारिज कर दिया जाता है।

2. सहायक रेडियो निरीक्षक के पद के लिए स्थायी आधार पर 43 रिक्तिया और रेडियो निरीक्षकों से उन्नीस रिक्तियों रिक्तियों के खिलाफ सीधी भर्ती के लिए 11 जनवरी 1992 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ("आयोग") को अनुरोध भेजे गए थे। ये रिक्तियां पहले अलग-अलग वर्षों में हुई थीं। जहां तक प्रत्यक्ष भर्तियों का संबंध है, आयोग की सिफारिशें 19 सितंबर 1995 को सन्दर्भित पदों के लिए की गई थीं। पदोन्नत उम्मीदवारों के लिए, सिफारिशें 26 दिसंबर 1995 को की गई थीं। 43 अनुशंसित उम्मीदवारों में से सोलह पदोन्नत उम्मीदवारों को 31 जनवरी 1996 को नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे क्योंकि शेष सत्ताईस चयनित उम्मीदवारों

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली थी या उनकी मृत्यु हो गई थी। सीधी भर्तियों की नियुक्ति 3 जुलाई 1996 को हुई थी।

3. 10 दिसंबर 1999 को एक संयुक्त चयन सूची तैयार की गई थी, 12 सितंबर 2012 को उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा दिए गए एक फैसले में उच्च न्यायालय ने 1979 के नियमों के नियम 17 और 22 का उल्लंघन करने के लिए इसे रद्द कर दिया था। यह तीन रिट याचिकाओं में दिया गया एक सामान्य निर्णय था। रिट याचिका संख्या - 711(एस. बी.)/2000 को आरक्षित श्रेणी के दो सहायक रेडियो अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो अपने इस रुख के आधार पर अगले उच्च पद पर पदोन्नति का दावा करते थे कि वे उस श्रेणी के सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे। सीधे भर्ती किए गए उम्मीदवारों ने रिट याचिका संख्या 104 (एस. बी.)/2000 में पदोन्नति के साथ अंतर-वरिष्ठता पर भी सवाल उठाया। रिट याचिका संख्या 10 (एस. बी.)/2000 में, पदोन्नत उम्मीदवारों ने समान वरिष्ठता सूची को इस आधार पर चुनौती दी कि पदोन्नत अधिकारियों की नियुक्ति सीधे भर्ती होने वालों से पहले की गई थी और सीधे भर्ती किए गए उम्मीदवारों को संयुक्त चयन सूची में पदोन्नत अधिकारियों से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए। प्रत्यक्ष भर्तियों का रुख यह था कि चूंकि चयन के लिए आवश्यकताएं आयोग को एक साथ भेजी गई थीं, इसलिए एक सामान्य चयन सूची तैयार की जानी चाहिए थी और उसके बाद नियम 22 के अनुसार वरिष्ठता तय की जानी चाहिए थी। जिस दूसरे बिंदु पर प्रत्यक्ष भर्तियों ने अपना मामला स्थापित किया, वह वरिष्ठता सूची में उन पदोन्नति प्राप्त लोगों के 4 नामों को शामिल करने के संबंध में था, जो सेवानिवृत्त हो गए थे या उनका निधन हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि चयन सूची में उनके स्थान पर अन्य पदोन्नत अधिकारियों को ऊपर धकेल दिया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष सीधी भर्तियों का तर्क था कि उन्हें नई रिक्तियों

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

के रूप में घोषित किया जाना चाहिए था और एक नई चयन प्रक्रिया द्वारा भरा जाना चाहिए था।

4. 1979 के नियम विषय पदों (उक्त सेवा के भीतर अन्य पदों के साथ) में पदोन्नति की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। जहाँ तक वर्तमान अपील का संबंध है, नियम 5 (1), 14, 15, 17 और 22 प्रासंगिक हैं। ये नियम 12 सितंबर 2012 को दिए गए उक्त फैसले में निर्धारित किए गए हैं। हम इन नियमों को नीचे उद्धृत करते हैं, जैसा कि उसमें अंकित है:—

"उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली, 1979

5. भर्ती का स्रोत: सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर निम्नलिखित स्रोतों से भर्ती की जाएगी:—

सहायक रेडियो अधिकारी:—

क) आयोग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा; और

ख) आयोग द्वारा स्थायी रेडियो निरीक्षकों की पात्रता के आधार पर पदोन्नति द्वारा;

हालांकि उपरोक्त दोनों स्रोतों से भर्ती इस तरह से की जाएगी कि 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पद पदोन्नत व्यक्तियों के द्वारा बनाए रखा जाए।

(2) अपर राज्य रेडियो अधिकारी:—

आयोग द्वारा से स्थायी सहायक रेडियो अधिकारियों में अयोग्यता को अस्वीकार करते हुए वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा;

हालाँकि यदि कोई उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं है, तो सीधी भर्ती से भर्ती की जा सकती है।

(3) राज्य रेडियो अधिकारी:—

आयोग द्वारा से स्थायी सहायक रेडियो अधिकारियों में अयोग्यता को अस्वीकार करते हुए वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा;

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

हालाँकि यदि कोई उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं है, तो सीधी भर्ती से भर्ती की जा सकती है।

(4) उप पुलिस महानिरीक्षक दूरसंचार:

आयोग द्वारा से स्थायी राज्य ऑडियो अधिकारियों की पात्रता के आधार पर पदोन्नति द्वारा हालाँकि यदि कोई उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं है, तो नियम 15 के तहत सीधी भर्ती से भर्ती की जा सकती है।

14. रिक्तियों का निर्धारण:नियुक्ति प्राधिकरण वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या निर्धारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

15. सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया:आयोग निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन आमंत्रित करेगा, जिसे भुगतान करने के बाद आयोग के सचिव से प्राप्त किया जा सकता है।

(2) नियम 6 के तहत आयोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के उचित प्रतिनिधित्व के आश्वासन पर विचार करने के बाद, उन उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगा, जो आवश्यक योग्यताओं को पूरा कर रहे हैं।

(3) आयोग उनकी दक्षता के क्रम में उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा जो मौखिक परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों से प्रतिबिंबित होता है।यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करेंगे, तो आयोग पात्रता के क्रम में सामान्य उपयुक्तता के आधार पर सेवाओं के लिए उनके नाम रखेगा।सूची में नामों की संख्या रिक्तियों से अधिक होगी, लेकिन 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।आयोग इस सूची को नियुक्ति प्राधिकरण को भेजेगा।

... ..

17. संयुक्त चयन सूची-यदि नियुक्ति प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की गई है, तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम नियम 15 और नियम 16 के तहत तैयार की गई सूची से इस तरह से लिए जाएंगे कि प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

अधिकारियों का एक निर्धारित अनुपात होगा। पहला नाम नियम 16 के तहत तैयार की गई सूची से होगा।

....

22-वरिष्ठता-सेवा में किसी भी श्रेणी के पद पर पद की वरिष्ठता वही होगी जो मूल नियुक्ति आदेश की तारीख से निर्धारित की गई है और यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है, तो उसी क्रम में निर्धारित की जाएगी, जिसमें उनके नाम नियुक्ति आदेश में रखे गए हैं।

हालांकि

एक-सेवा में सीधी भर्ती के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो चयन के समय निर्धारित की जाती है।

दो-सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता होगी, जिसे वह पदोन्नति के समय मूल पद पर वहन कर रहा था।"

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत)

5. वरिष्ठता के निर्धारण के सवाल पर, खण्ड पीठ ने 12 सितंबर 2012 को दिए गए फैसले में अवधारित किया था कि--

"11. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का अध्यादेश भी है। सरकारी शाखा प्रेस बनाम डी. बी. बेलियप्पा ने [(1979) 1 एस. सी. सी. 477] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने ऐसा निर्णय दिया है। कानून बहुत स्पष्ट है कि वरिष्ठता सेवा की एक घटना है और जहां सेवा नियम इसकी गणना की विधि निर्धारित करते हैं, इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

12. इस मामले के तथ्यों में, रिक्तियां अलग-अलग वर्षों से संबंधित थीं और रिक्तियों को प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नति के संबंध में एक सामान्य मांग द्वारा भरा जाना था, इसलिए आयोग द्वारा किया गया

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

चयन अलग-अलग वर्षों की रिक्तियों के लिए एक विशेष वर्ष में किया गया था। पदोन्नति अधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले प्रत्यक्ष भर्तियों के संबंध में सिफारिशें भी प्रत्यर्थी के पास थीं और प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका कि धारा 17 का अनुपालन क्यों नहीं किया गया और पदोन्नति के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए गए। इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, धारा 17 का अनुपालन आवश्यक था और संयुक्त चयन सूची तैयार करने के बाद ही नियुक्ति की जानी चाहिए थी और वरिष्ठता का निर्धारण नियमों के नियम 22 के अनुसार किया जाना चाहिए था, जो वर्तमान मामले में नहीं किया गया है।"

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत)

6. संयुक्त चयन सूची में सेवानिवृत्त अधिकारियों और उन अधिकारियों के नामों के प्रतिबिंब के संबंध में, खण्ड पीठ ने पाया कि: –

"13. दूसरी गलती जो की गई है वह यह है कि सेवानिवृत्त / मृत अधिकारियों के नाम वरिष्ठता सूची से हटा दिए गए और उनके स्थान पर अन्य पदोन्नत अधिकारियों को आगे बढ़ा दिया गया, यह अभ्यास सेवा न्यायशास्त्र में बिल्कुल अनसुना है। इस गलती ने अपने आप में वरिष्ठता सूची को कानून के तहत अपोषणीय बना दिया। यदि प्रतिवादी की इस कवायद को प्रबल करने की अनुमति दी जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप उन अधिकारियों के साथ बहुत अन्याय होगा जो अपनी योग्यता के आधार पर कम उम्र में सेवा में शामिल होते हैं क्योंकि उस स्थिति में, जो अधिकारी उनसे वरिष्ठ थे और उम्र में अधिक उम्र के थे, वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उनके स्थान

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

पर जो अधिकारी उनसे कनिष्ठ हैं, उन्हें उन अधिकारियों से कनिष्ठ बना दिया जाएगा, जिन्हें बाद में नियुक्त किया गया था या जिन्हें अगले वर्षों की रिक्तियों में नियुक्त किया गया था। सेवानिवृत्ति या अधिकारियों की मृत्यु के कारण रिक्तियों को नई चयन प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाना था, इसलिए, विवादित वरिष्ठता सूची कानून के तहत अस्थिर है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत)

7. उपरोक्त निर्णय दिए जाने के बाद, 25 अक्टूबर 2013 को नई चयन सूची तैयार की गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा इस वरिष्ठता सूची पर असफल चुनौती दिया गया था। इसमें रिट याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क था कि 12 सितंबर 2012 को दिए गए न्यायालय के फैसले में निहित निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। खण्ड पीठ के समक्ष संवर्ग में उनके पहले प्रवेश के आधार पर वरिष्ठता में पदोन्नत लोगों को उच्च रखे जाने के तर्क का आग्रह किया गया था। हालाँकि, अपील के तहत दिए गए फैसले में, खण्ड पीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ उक्त वरिष्ठता सूची को चुनौती देते हुए कहा:-

"हमने उपरोक्त तर्कों और अभिलेख पर तथ्यों पर विचारपूर्वक विचार किया है और हमने पाया है कि 25 अक्टूबर, 2013 की आक्षेपित अंतिम वरिष्ठता सूची में पदोन्नतियों और सीधी भर्तियों को वर्ष 1990-1991 से शुरू होने वाले रिक्ति क्रमवार वर्ष की तुलना में स्पष्ट रूप से रखा गया है। रिक्ति के वर्ष के अनुसार नियुक्ति और ऐसे व्यक्तियों के नाम जो उस पर कब्जा करने के हकदार थे, किसी भी ठोस तथ्यात्मक आधार पर सवाल नहीं उठाए गए हैं। तर्क दिया गया है कि नियम 17 और नियम 22 का पालन नहीं किया गया है जैसा कि ऊपर देखा गया है। उठाए गए निवेदनों पर विचार करने के बाद हम पाते हैं कि वरिष्ठता सूची में उल्लिखित नियुक्ति के वर्ष में किसी भी तथ्यात्मक भ्रांति का

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

संकेत देने वाले किसी भी कथन की अनुपस्थिति में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

खण्ड पीठ ने निर्देश जारी करते हुए कहा था कि जब पहले की वरिष्ठता सूची प्रसारित की गई थी तो नियम 17 और 22 का पालन नहीं किया गया था। पीठ ने आगे कहा कि राज्य के अधिवक्ता यह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि एक साथ नियुक्ति पत्र जारी करने के संबंध में ऐसा अनुपालन क्यों नहीं किया गया था।

उपरोक्त परिस्थितियों में हम जो पाते हैं वह यह है कि अब नियमों का सख्ती से पालन किया गया प्रतीत होता है और ऐसे नियमों के अनुपालन में ही एक के बाद एक संबंधित पदोन्नति और सीधी भर्ती के नाम रखे गए हैं।

श्री मनीष कुमार ने उक्त नियुक्ति की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सीधी भर्तियों के मुकाबले, नियुक्ति के वर्ष का उल्लेख किए बिना रिक्ति के वर्ष के लिए जगह को खाली छोड़ दिया गया है। उक्त तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि सूची पहले पदोन्नति और फिर रिक्ति के वर्ष के अनुसार सीधी भर्ती करके तैयार की गई थी।

इसलिए याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किसी भी नियम के उल्लंघन पर इस तथ्यात्मक स्थिति पर सफलतापूर्वक चुनौती नहीं दी जा सकी। इसलिए, हमारी राय में, पहले के फैसले के गैर-अनुपालन के आधार पर वरिष्ठता सूची की शुद्धता पर सवाल उठाने वाले तर्क में कोई दम नहीं है।

हम याचिका में कोई मेरिट नहीं पाते हैं। तदनुसार रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।
(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत)

8. जहाँ तक 2013 की वरिष्ठता सूची का संबंध है, अपीलार्थियों की मुख्य शिकायत यह है कि सीधी भर्ती (जो इस अपील में निजी प्रतिवादी हैं) को रिक्तियों के वर्ष का उल्लेख किए बिना संयुक्त सूची में रेटा प्रणाली के अनुसार रखा गया था और पिछले वर्षों के संबंधित रिक्तियों में पदोन्नत लोगों को उनकी वरिष्ठता तय

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

करते समय प्रक्रिया में नजरअंदाज कर दिया गया था। पहले अपीलकर्ता को क्रम संख्या 52 पर तैनात किया गया था जबकि दूसरे अपीलकर्ता को क्रम संख्या 48 पर तैनात किया गया था और उन्हें वर्ष 1993-1994 के लिए रिक्तियों के संबंध में दिखाया गया था। अतः अनिवार्य रूप से अपीलार्थी दो मामलों में व्यथित हैं। पहला यह है कि सीधी भर्तियों को रिक्ति के वर्ष को नजरअंदाज करते हुए वरिष्ठता सूची में रखा गया है। दूसरा, वे तर्क देते हैं कि चूंकि उनकी नियुक्ति और पुष्टि प्रत्यक्ष भर्तियों की धारा से पहले हुई थी, इसलिए अपीलार्थी सीधे भर्ती से पहले संवर्ग में पैदा हुए थे। अपीलार्थियों के अनुसार, इस तर्क पर उन्हें वरिष्ठता सूची में प्रत्यक्ष भर्तियों से ऊपर रखा जाना चाहिए था। इस मुद्दे पर जो तर्क दिया गया है वह यह है कि 1979 के नियमों के नियम 17 के तहत तैयार की गई चयन सूची पदोन्नत अधिकारियों और प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच खाली पदों के विभाजन से संबंधित है, लेकिन यह सूची वरिष्ठता के सवाल से संबंधित नहीं है। इस संबंध में, उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी वरिष्ठता नियम, 1991 के नियम 8 (3) (ii) का उल्लेख किया गया है। इस नियम में कहा गया है:—

"8. वरिष्ठता जहाँ पदोन्नति और निर्देशन भर्ती द्वारा नियुक्तियाँ होती हैं।—

(1) जहाँ सेवा नियमों के अनुसार नियुक्तियाँ पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्ती दोनों द्वारा की जाती हैं, वहाँ नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, निम्नलिखित उप-नियमों के प्रावधानों के अधीन, उनकी मूल नियुक्तियों के आदेश की तारीख से निर्धारित की जाएगी, और यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक साथ नियुक्त किया जाता है, तो उस क्रम में जिसमें उनके नाम नियुक्ति आदेश में व्यवस्थित किए गए हैं:

बशर्ते कि यदि नियुक्ति आदेश किसी विशेष पिछली तारीख को निर्दिष्ट करता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से 10 बार नियुक्त किया गया है, तो उस तारीख को मूल नियुक्ति के आदेश की तारीख माना जाएगा और अन्य मामलों में, इसका अर्थ आदेश जारी करना होगा: बशर्ते कि सीधे भर्ती किया गया उम्मीदवार अपनी वरिष्ठता खो सकता है, यदि वह वैध कारणों के बिना शामिल होने में विफल रहता है, जब उसे रिक्ति की

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

पेशकश की जाती है, तो कारणों की वैधता के बारे में नियुक्ति प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता के सम्बन्ध में –

(क) प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा, वही होगा जो आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाया गया है, जैसा भी मामला हो;

(ख) पदोन्नति द्वारा, नियम 6 या नियम 7 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, पदोन्नति एक एकल संवर्ग या भिन्न संवर्गों से की जानी है।

(3) जहाँ नियुक्तियाँ किसी एक चयन के परिणाम पर पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्ती दोनों द्वारा की जाती हैं, वहाँ प्रत्यक्ष भर्तियों की तुलना में पदोन्नति की वरिष्ठता का निर्धारण दोनों स्रोतों के लिए कोटा के अनुसार, जहाँ तक हो सके, एक चक्रीय क्रम (पहला पदोन्नत होने के नाते) में किया जाएगा।

दृष्टांत

(1) जहां पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्तियों का कोटा 1:1 के अनुपात में है, वहां वरिष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी –

प्रथम – प्रोन्नति के द्वारा

द्वितीय – प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा

और इसी तरह।

(2) जहां उक्त कोटा 1:3 के अनुपात में है, वहां वरिष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी –

प्रथम – प्रोन्नति के द्वारा

द्वितीय से चतुर्थ तक – सीधी भर्ती द्वारा

छठा से आठ तक – सीधी भर्ती के द्वारा

और इसी तरह:

बशर्ते कि –

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

(i) जहां किसी स्रोत से नियुक्ति निर्धारित कोटे से अधिक की जाती है, वहां निर्धारित कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों, कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों को वरिष्ठता के लिए अगले वर्ष या उन वर्षों में धकेल दिया जाएगा जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हैं।

(ii) जहां किसी भी स्रोत से नियुक्तियां नियत कोटे से कम होती हैं और ऐसी खाली रिक्तियों के लिए नियुक्ति बाद के वर्ष या वर्षों में की जाती है, तो इस तरह से नियुक्त व्यक्तियों को किसी भी पूर्व वर्ष की वरिष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उस वर्ष की वरिष्ठता प्राप्त होगी जिसमें उनकी नियुक्तियां की जाती हैं, ताकि उनके नाम शीर्ष पर रखे जाएं और उनके बाद अन्य नियुक्तियों के चक्रीय क्रम में नाम रखे जाएं।

(iii) जहां, सेवा नियमों के अनुसार, किसी भी स्रोत से रिक्त रिक्तियों को संबंधित सेवा नियमों में उल्लिखित परिस्थितियों में अन्य स्रोतों से भरा जा सकता है और इस तरह से कोटा से अधिक नियुक्ति की जा सकती है, तो इस तरह से नियुक्त व्यक्तियों को उसी वर्ष की वरिष्ठता मिलेगी जैसे कि वे अपने कोटे की रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त किए जाते हैं।" (पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत)

9. अपीलकर्ताओं ने कार्यकाल समाप्त हो चुके या सेवानिवृत्त व्यक्तियों के नाम चयन सूची में शामिल करने के खिलाफ भी तर्क दिया है। उनका तर्क है कि मृत या सेवानिवृत्त व्यक्तियों के नाम चयन सूची में बिल्कुल भी शामिल नहीं किए जाने चाहिए थे और उनसे कम वरिष्ठता वाले पदोन्नति अधिकारियों को ऊपर धकेल दिया जाना चाहिए था और मृत या सेवानिवृत्त अधिकारियों को आवंटित पद पर समायोजित किया जाना चाहिए था।

10. चयन सूची में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों को वरिष्ठता देने के सवाल पर, जो उन्हें अपीलार्थियों से वरिष्ठ मानते हैं, अपीलार्थियों ने तीन अधिकारियों पर भरोसा किया है। ये हैं उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव और अन्य [(2014) 14 एससीसी 720], के मेघचंद्र सिंह और अन्य बनाम निंगम सिरो

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

और अन्य [(2020) 5 एससीसी 689] और बीएस मूर्ति और अन्य बनाम ए रविंदर सिंह और अन्य। [2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 317]। ये निर्णय पूर्वव्यापी वरिष्ठता देने के खिलाफ हैं। बी. एस. मूर्ति उपरोक्त के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है:

"60. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि किसी एक चैनल (प्रत्यक्ष भर्ती या पदोन्नति) से कोई भी नियुक्त व्यक्ति अपनी नियुक्ति से पहले की तारीख से वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता है। यह कि कानून में स्थिति होने के कारण, अब उन कारणों पर विचार करना आवश्यक होगा जो उच्च न्यायालय के साथ यह अभिनिर्धारित करने के लिए बल रखते हैं कि पदोन्नति (1988 से नियमित और मूल क्षमता में) को प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए रास्ता बनाना था, जिन्हें 1991-92 में नियुक्त किया गया था। सीधे तौर पर कहा जाए तो, उच्च न्यायालय की राय थी कि 1986 के ओ. एम. के आवेदन पर पदोन्नतियों को उन्हें आवंटित कोटे से अधिक पदों पर कब्जा करने वाला माना जाना चाहिए। अब, वास्तव में अभिलेख पर सामग्री यह स्थापित करती है कि ऐसे समय में पदोन्नति रिक्तियां थीं जब प्रत्यक्ष भर्ती पर प्रतिबंध लागू था (1984-1990 के दौरान)। दिनांक 11-06-2007 के प्रश्न पर, हैदराबाद में संबंधित आयुक्तालय ने दिनांक 30-08.2007 के अपने उत्तर में कहा:

इस आयुक्तालय में एक वर्ष में जो भी रिक्तियां हुईं, उन्हें 1986 से 1990 की अवधि के दौरान 3:1 के अनुपात में विभाजित किया गया था और सीधी भर्ती के लिए आने वाली रिक्तियों को एस. एस. सी. को सूचित किया गया था और प्रोन्नति कोटा रिक्तियों को डी. पी. सी. द्वारा भरा गया था।

11. हम अपीलकर्ता के इस तर्क से सहमत हैं कि पहले संवर्ग में जन्म लेने से बाद की तारीख में नियुक्त होने वालों के अलावा वरिष्ठता स्वतः ही मिल जाएगी। अशोक कुमार श्रीवास्तव उपरोक्त के मामले में ऐसा अवधारित किया गया है। हालाँकि, यह सिद्धांत लागू सेवा नियम में किसी भी विपरीत प्रावधान की अनुपस्थिति में लागू होना है। वर्तमान मामले में इस पहलू को खण्ड पीठ द्वारा 12 सितंबर 2012 को दिए गए फैसले में संबोधित किया गया है। हमने ऊपर इस निर्णय के पैराग्राफ 11

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

और 12 का हवाला दिया है। इस फैसले में उच्च न्यायालय की राय थी कि चूंकि एक आम मांग थी, इसलिए नियुक्तियां संयुक्त चयन सूची तैयार करने के बाद ही की जानी चाहिए थीं और वरिष्ठता, नियम 22 के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए थी। फैसले का यह भाग अपरिवर्तित रहा है। स्वीकार की गई स्थिति यह है कि इस निर्णय के संबंध में एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी, लेकिन समीक्षा निर्णय ने खण्ड पीठ के इस निष्कर्ष को प्रभावित नहीं किया। अपील के तहत निर्णय में, खण्ड पीठ ने पूर्वोक्त निर्णय के इन दो पैराग्राफ पर अवलंब लिया है और इस निष्कर्ष पर आया है। इस प्रकार, जहाँ तक इस अपील के अपीलार्थियों और अन्य पक्षों का संबंध है, उक्त निष्कर्ष ने अंतिमता प्राप्त कर ली है और हम लगभग समान तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर बाद की कार्यवाही से उत्पन्न अपील में इस प्रश्न पर पुनः प्रतिवाद नहीं कर सकते हैं।

12. हालाँकि, अपीलार्थी बताते हैं कि 2013 की सूची में वरिष्ठता निर्धारित करने में, नियम 22 का पालन नहीं किया गया है क्योंकि इस तरह के निर्धारण के लिए नियुक्ति की तारीखों का पालन नहीं किया गया है। यह नियम मूल नियुक्ति आदेश के अनुसार वरिष्ठता प्रदान करने पर विचार करता है। हम वर्ष 2012 में दिए गए फैसले से पाते हैं कि खण्ड पीठ ने चयन सूची तैयार करने से पहले दो श्रेणियों के उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी करना कानून के विपरीत पाया, लेकिन नियुक्ति आदेशों को स्वयं रद्द नहीं किया गया था। न ही किसी विशिष्ट तिथि को नियुक्ति की तारीख के रूप में लेने का निर्देश दिया गया था।

13. उच्च न्यायालय ने पहले के फैसले में पाया कि 1999 की वरिष्ठता सूची तैयार करने में नियम 17 का अनुपालन नहीं किया गया था। उत्तरवर्ती चयन सूची 12 सितंबर 2012 को दिए गए उच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में बनाई गई थी। सेवा न्यायशास्त्र का सामान्य सिद्धांत है कि किसी विशेष संवर्ग में वास्तविक प्रवेश

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

की तारीख से वरिष्ठता की गणना की जानी आवश्यक है, वह ऐसे मामले में काम नहीं कर सकता है जहां एक अबाधित न्यायिक निष्कर्ष है कि नियुक्तियां लागू नियमों का भंग करते हुए अलग-अलग तिथियों पर की गई थीं। इसके अलावा, चयन सूची स्वयं वरिष्ठता का निर्धारण नहीं करती है क्योंकि उक्त सूची में केवल उन व्यक्तियों के नाम होते हैं जो किसी विशेष संवर्ग का हिस्सा होते हैं। 1979 के नियमों में भी, चयन सूची नियम 17 के अनुसार तैयार की जानी है जबकि वरिष्ठता, नियम 22 के संदर्भ में निर्धारित की जानी है। 2013 की चयन सूची को अंतिम रूप देने में अधिकारियों ने जो किया है, वह यह है कि इस सूची में पदधारियों की स्थिति उनकी वरिष्ठता के आधार पर बनाई गई है। इस प्रकार, यह चयन और वरिष्ठता की संयुक्त सूची बन गई है।

14. हम पाते हैं कि अपील के तहत दिए गए फैसले में, वरिष्ठता तय करने के सवाल पर खण्ड पीठ के समक्ष अधिकारियों का रुख इस प्रकार दर्ज किया गया था:—

" उनका तर्क है कि जहां तक वरिष्ठता के निर्धारण का संबंध है, संबंधित रिक्तियों की उपलब्धता के वर्ष की तुलना में पदोन्नति के लिए प्रथम स्थान और प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए द्वितीय स्थान के लिए कोटा और रोटेशन प्रणाली को लागू किया गया है। " (पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत)

15. यह प्रथा, हमारी राय में, नियम 17 में विचार किए गए वरिष्ठता आदेश के विपरीत है। चयन सूची में निर्धारित किया गया था कि रिक्त पदों को कैसे भरा जाएगा, लेकिन वरिष्ठता के निर्धारण के लिए, नियुक्ति की तारीखों को संवर्ग में जन्म तिथि के रूप में माना जाना था। प्रवेश की दो धाराओं के संबंध में, उनके संवर्ग में प्रवेश करने के बाद, उनकी वरिष्ठता प्रवेश की ऐसी तिथियों के आधार पर तय की जानी थी। वर्तमान कार्यवाही में, जिस तरीके से नियुक्ति आदेश जारी किए

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

गए थे, वह पहले फैसले में नियम 17 के प्रावधानों का तोड़ा पाया गया था। लेकिन न तो पहले फैसले और न ही अपील के तहत फैसले में यह निर्धारित किया गया था कि दोनों धाराओं के अलग-अलग उम्मीदवारों के लिए कैडर में जन्म की तारीखें किस तरह से निर्धारित की गईं। हम उस उद्देश्य के लिए इस मामले को रिमांड पर लेने के लिए इच्छुक नहीं हैं, यह देखते हुए कि वर्तमान विवाद लगभग तीन दशकों से जारी है। लेकिन चूंकि इस मामले पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय का मुख्य तर्क यह था कि दोनों प्रारूपों में चयन एक सामान्य भर्ती प्रक्रिया से किया गया था, हमारी राय में, दोनों प्रारूपों के नियुक्ति आदेशों की तिथियों को एक विशेष तिथि से माना जाना चाहिए और 30 जनवरी 1996, वह तारीख होगी जिस तारीख को पदोन्नत उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे।

16. जिस तरह से सेवानिवृत्त और मृत अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाना था, उसके संबंध में उच्च न्यायालय ने 12 सितंबर 2012 को दिए गए अपने फैसले में पहले ही अपने निष्कर्ष और निर्देश दे दिए हैं। उन निर्देशों को अंतिम रूप देने के बाद, हम विवाद के उस हिस्से के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं।

17. हम, तदनुसार, यह मानते हैं और निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ताओं सहित उम्मीदवारों की वरिष्ठता 30 जनवरी 1996 को उम्मीदवारों के दोनों समूहों (यानी पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्ती) के संवर्ग में प्रवेश को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जानी चाहिए और वरिष्ठता की स्थिति को उस आधार पर पुनर्निर्धारित किया जाना चाहिए। हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए यह निर्देश जारी करते हैं। अंतर-संवर्गीय वरिष्ठता के प्रश्न पर नियम 22 के प्रावधान का पालन किया जाएगा। पुनर्गठन सूची में, हालांकि,

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

मृत या सेवानिवृत्त अधिकारियों की मृत्यु पर खाली पड़े पदों के लिए पद को नए रिक्तियों के रूप में माना जाएगा और नए चयन प्रक्रिया द्वारा भरा जाएगा।

18. यदि कोई पदधारी, चाहे वह वर्तमान में सेवानिवृत्त हो या न हो, पहले से ही 22 जुलाई 2014 को दिए गए निर्णय के संदर्भ में की गई वरिष्ठता स्थिति के अनुसार कैरियर से संबंधित लाभ प्राप्त कर चुका है, तो विवाद की उत्पत्ति और इस निर्णय द्वारा इसके निष्कर्ष के बीच लंबे समय के अंतराल को ध्यान में रखते हुए उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा।लेकिन विषय-पद धारण करने वाले किसी भी अधिकारी को, जिसने वरिष्ठता सूची से कैरियर में सुधार प्राप्त किया होगा, ऐसे लाभ दिए जाएंगे। सेवानिवृत्त होने वालों को काल्पनिक लाभ दिए जाएंगे।

19. अपील के तहत निर्णय तदनुसार संशोधित किया जायेगा, और अपील का उपरोक्त शर्तों में निस्तारित किया गया।

20. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, को भी निस्तारण किया जाता है।

21. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

.....
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी

.....
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस

नई दिल्ली;

16 जनवरी, 2023.

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।